ان مات لا ان ماتت وردّت النفقة كانفشاش الحمل لا الكسوة بعد أشهُر بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وان خَلِقةً وان كانت مُرضِعةً فلها نفقة الرضاع ايضا ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوّله ولا نفقة لحمل مُلاعَنة وأمةٍ ولا على عبد الا الرجعيّة وسقطت بعُسْر لا ان حُبست او حبسته او حجّت الفرض ولها نفقة حَضَر وان رتقاء وان أعسر بعد يُسْر فالماضي في ذمّته وان لم يُفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غيرَ سرف وان مُعسرا كمُنفِق على اجنبيّ الا لصلةٍ وعلى الصغير ان كان له مال علمه المُنفِق وحلف أنّه أنفق ليرجع ولها الفسخ ان عجز عن نفقة حاضرة لا ماضيةٍ وان عبدَيْن لا ان علمت فقْره او أنّه من السؤّال الا ان يتركه او يشتهر بالعطاء وانقطع ويأمره الحاكم ان لم يثبت عُسْره بالنفقة والكسوةِ او الطلاقِ والا تُلُوّم بالاجتهاد وزيدَ ان مرض او سُجن ثم طلّق وان غائبا او وجد ما يُمسك الحياة لا ان قدر على القوت وما يُواري العورة وان غنيّةً وله الرجعةُ ان وجد في العِدّة يسارا يقوم بواجب مثلها ولها النفقة فيها وان لم يرتجع وطلبه عند سفره بنفقة المُستقبل ليدفعها لها او يُقيمَ لها كفيلا وفُرض في مال الغائب ووديعته ودينه وإقامة البيّنة على المُنكِر بعد حلفها باستحقاقها ولا يُؤخذ منها بها كفيلٌ وهو على حُجّته اذا قدم وبِيعت داره بعد ثبوت ملكه وأنّها لم تخرج عنه في علمهم ثم بيّنةٍ بالحيازة قائلة هذا الذي حُزْناه هي التي شُهد بملكها للغائب وان تنازَعا في عُسْره في غيبته اعتُبر حالُ قدومه وفي إرسالها فالقولُ قولها ان رفعت من يومئذٍ لحاكم لا لعدول وجيرانٍ والا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتْها لا بعثتِها

وفيما